Confirmatio capitulorum Foroliviensium de jure congruo et revocatio prioris Brevis

Clemens PP. Decimus Quartus · 1770-06-27 · Latin with incorporated Italian statute

LXXII. !

Goufirmatio capitulorum super jure con- gruo in venditionibus bonorum ser- vando, et revocatio Brevis sa. mem. Pii V. illud. denegantis pro civitate ;

. et districtu Foroliviensi. NECI

Clemens PP. xw.

: Ad perpetuam ; rei memoriam. á

jua cfe PEEL E ' 0$ x Lia: sancti: mérorkse Pius pp. V. pra decessor. Noster.-:ad:, precés communitatis, et tunc existentium ho- minum: civitatis Nostre tunc sux Foro- liviensis. asserentium legem clare .nre- mori: Friderici imperatoris dé jure con- gruo:nüncupatam dudum ;publice ibi- dem receptam , et in eamdem. civita- tem,. ejusque. tribunalia introdugtam , atque .cujas- receptionem, et .introdu- ctionem felicis recordationis Paulus pa- pa IV. itidem praedecessor Noster con- firmaverat, varias ;lites , gravissima odia , et inimicitias, capitales ,. aliaque incommoda ii civitatem praedictam 1n- tulisse, memoratam legem. ab iisdem communitate ; et civitate, ejusque ter- ritorio auctoritate apostolica . perpetuo abstulit illamque revocavit ; abrogavit, omnesque. ab ejus observantia-absolyit, et liberavit, ac alias prout. in:ejusdenm Pii predecessoris. in simili, forma Bre- vis die xvii; junii MDLXIV.. expeditis literis , quarum , tenorem: preiséntibus pro plene. et sufficienter, expresso ,' ac de verbo ad verbum inserto háberi vo-

lumus , uberius continetur. ., i5 $. 2. Gum autem: sicut Nobis :nü- per exponi fecerunt dilecti filii. com- munitas, ac' moderni homines civita- tis. przdicte Foroliviensis, odia ,. dissi- dia , et capitales . inimicitis ,. quie an- tiquitus inter. proprios: cives. vigebaüt, modo , benedicente. Domino , extincta penitus sint ,:atque ex novissima dicti territorii mensura constiterit. , quam plura in. ea reperiri petià terrarum ade modum: exigua ,,et.ad diversos. respe« ctive eorura. dominos . pertinentia » quae; illbrum. attentà parvitate , commodam, dtilemqüue cülturam assequi ininime pos- sunt, ac propter. foveas, et itinera; qua in illis.omnibus colendis necessaria sunt, aquarum cursus ità |prépeditus::rema- met iut aeris. incolümitati: quaxa maxi- ie: officiat ;. idque :.potissime::tribnen- dum. sit omnimodz libertati;inr ferri- torio hüjusmodi:possidentium ;iqui duo- bus ab hinc seculis" suspensa ; vigore

Áa

AE die »7-

Tunii r770. Anno If.

Exponitur

quid Pius pa- pa V. decreve-

rit ad

recea

comunitatis 7Forelivieusis snper jure con- - gruo:nuncue pato. :

Expositio no- varium precum super cadem

re,

Tener nove legis .condite Süper-juürecon- gre -

186

prédietarum literarum lege , ac dispo- sitione juris congrui, bona sua proprio arbitratu cuilibet, non vero anditis vi- cinis possessoribus, qui illa emere , et cum propriis bonis unire simul voluis- sent , vendiderunt, et aliénarunt: qua- propter, ut paulatim ;. ác eo meliori , quo fieri possit , modo ejusmodi mala avertantur , et deficiant, dicti exponen- tes , assentientibus, et probantibus di- lectis filiis deputatis a clero seenlari, et regulari dictz civitatis , legem juris congrui ejusmodi restituere , nonnulla- que capitula-eamidem legem respicien- tia conficere curarunt ; horum vero ca- pitulorum ténor est, qui sequitur.

' & $. Legge sopra il jus congruo stabilitàsi nel consiglio generale della città di Forli li 26 settembre 1769, e dalla congregatione della tabella li 3o del detto mese , essendovi ancora presenti gli signori deputati del clero secolare, e regolare, che ne diedero la loro ap- provazione.

Statuimus etc,

Che chiunque vorrà vendere.ca- se, terre, vigne, prati, orti ; o altri beni immobili posti nella città, terri- torio , o distretto di Forli, sia tenuto,

prima di procedere alla vendita, d'in- .

vitare per pubblica scrittura tutti li con- finanti alle case, terre , o beni immo- bili da vendersi, sotto'la pena di nul- lità di dette vendite; dichiarandosi col presente statuto , che l'invitare per scrit- tura pubblica s' intenda , che il vendi- tore debba levare una intimzione da- gli atti del tribunale del nostro. pode- stà , o del tribunale ecclesiastico , fa- cendola presentare agli respettivi con- finanti, o alle loro case, o in mano de loro. domestici.

E quando fra confinanti vi fosse qualche cittadino abitante fuori di cit- 1à , territorio , e distretto , avendosi in ció riflessione all' interesse del vendito- xe ; questi soddisfáccia alla presente leg- ge statutaria, se farà-intumare detto con- finante , abitante fuori di città , suo territorio ; e distretto ;.con pubbliea no- tificazione levata dagli atti come sopra, con farla pubblicare .ed affiggere uei Inoghi soliti , ove si affiggono bandi , e

notifcazioni: e tuttoció s'intenda sempre unicamente per. quello rigüar- da i confinanti cittadini ; territoriali, o Qistrettuali; volendo, e' dichiarando , che colla presente: legge: non s? intende di giovare, né comprendere li confi- nanti forestieri di altre città, . territo- TIO , e distretto , ai quali dóvrà sem- pre; in vigore del presente statuto, pre-

ferirsi un cittadiuo , un territoriale , o distrettuale di Forli, che volesse com- prare.

Item si stabilisce ; ed ordina, che se un forastiero possidente volesse vendere beni immobili posti nella città, territorio , 0 distretto di Forli , deb- ba egli fare affigere la notificazione le- vata dagli atti, e colle leggi , come so- pra, prescritte 5 col dippià ;, che un compratore cittadino, territoriale ; o distrettuale di Forli non confinante col venditore , sia preferito in competenza di un: confinante forastiero.

Item si ordina , e stabilisce , che

invitati dal venditore tutti 1 suoi con-

finanti sia preferito alla compra

14 Quel confinante , che fos- se della stessa agnazione del venditore, benché di minor confine degli altri pos- aidenti adJacenti.

2. In caso di due agaat! alla

compra concorrenti sia preferito chi sa-

rà in grado piü stretto , secondo il jus canonico ; e in Caso di grado eguale, chi avrà maggiore estensione di confi- ne; e in caso di uguaglianza di con- fine, chi avrà la sua possidenza piü vicino alla città.

$^ Sia preferito chi da piü lati confinerà colle terre, e beni im« mobiii dà vendersi.

4. Quello, che avrà magzio- re estensione di confine ai lati del ven- ditore ; e non già chi avrà maggior possidenza. z

5.* Sia preferito in. caso di due confinanti eguali quello, che sarà piü vicino alla città. ju

Item si ftescrive , ordina , e sta- bilisce , eie qualora il cittadino ter- ritoriale, e distrettuale abitante in cit- tà, e contado , non avrà in termine di giorni quindici dal di della intimazio- ne, o notificazione , dichiarato di vole- re esso acquistare le case, terre, o be- ni immobili a lui-contimanti , possa, chi vorrà vendere, stabilire, e conclu- dere la vendita con chi piü gli pare- rà, e piaCerà ; sempre intendendosi , che sia preferito al forastiero il cittadi- no territoriale , o il distrettuale: di Forli. 2

Inoltre si dichiara, e stabilisce, che (chiunque vendendo contro la for- ma del presente statuto) abbia jus, e ragione il confinante espresso nelle leg- gi di sopra, di rivendicare nel termni- ne di un'anno dal di della stipolazio- ne dell istromento , la casa , terra, o altri beni immobili venduti , rimbor- sando al compratore il prezzo sborsato

Exoptatur apostolica san- elio, uL suam habeat lex fir- nnplatem,

Eb pravis ab Solutione a cen- Ruris ' capiiula Pontifex sua confirmat au- etoritate,

nell'acquisto suddetto , e subentrando nelle di lui ragioni: e lo stesso s'in- tenda anche ne'contratti di vendita, che per eludere lo statuto presente , si fa- cessero per scrittura privata ; nel qual caso non s'intenda solo il termine di un'anno, ma qualunque indeterminato termine , e allorquando sarà fatta pale- se al vicino la vendita seguita per mez- zo di privata scrittura.

Finalmente , giacché una tal leg- ge ora si é creduta cotanto necessaria per essersi Osservata una gran parte del territorio diviso in pezzi cosi piccoli , e di si irregolare figura , che impedi- sce non solo lo scolo felice delle acque con danno anche della salubrità dell aria, attese le molte carrare, che si hanno a fare da coloni , per audare a coltivare si piccoli pezzi di terra; ma molto pii ancora perché non puó far- si giammal una giusta , e regolare col- tivazione , dal che ne deriva un nota- bile danno al principato. Si stabilisce perció , affinché dal procurare un tal beneficio, non abbiano a nascere de' li- tig) inutili, e dannosi ; che qualnuque questione potesse nascere per le ven- dite fattesi a tenore di tal legge , abbia ad essere decisa (rimossa qualunque ap- pellazione a qualsisia tribunale) e ter- minata somimariamente sine strepitu , €t figura judicii , et sola facti veritate inspecta o dal nostro podestà, o dal signor -icario generale della curia ec- clesiastica; per il quale effetto , come Aaltresi per lo ristabilimento della legge suddetta, la suprema autorità del sor- mo Pontefice se ne implora umilmente.

$. 4. Ut itaque capitula hujusmo- di vim obtineant, ac firmius subsistant, et serventur exactius , dicti exponentes memoratas ejusdem Pii przdecessoris literas per Nos revocari, et capitula prze- dicta apostolice confirmationis Nostrae patrocinio communiri plurimum desi- derant. Nobis propterea humiliter sup- plicari fecerunt , ut in praemissis op- portune providere , et ut infra indulge-

. re de benignitate apostolica dignaremur.

$. 5. Nos igitur ipsos exponentes specialibus gratiis, et favoribus prose- qui volentes, eorumque singulares per- sonas a quibusris excommunicationis , et interdicti , aliisque ecclesiasticis cen- suris, sententiis , et penís quovis mo- do, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerunt , hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes , hujusmodi supplicationibus inclinati, audita super premissis rela- tione , et voto dilecti fiii JNostri Vita-

liani Sancte Romanz Ecclesize preesby- teri cardinalis Borromei nuncupati, No- stri , et apostolicz Sedis in provincia Romandiolz , et exarchata Ravennz de latere legati , przedictas ejusdem Pii prze- decessoris literas die decima septima junii MDLXIV. , ut przfertur, expe- ditas, auctoritate Nostra apostolica te- nore przsentium revocamus , annulla- mus, et abrogamus , ac pro revocatis, et abrogatis haberi volumus , et man- damus, necnon przinserta capitula au- ctoritate , et tenore

praedictis confirma- mus , et approbamus , illisque aposto- licz firmitatis robur adjicimus, om- nesque juris , facti ,. et solemnitatum defectus supplemus, et sanamns ; ita tamen , ut judex causarum ejusmodi ju- ris congrui esse respective debeat pro tempore existens gubernator, sque ac podestas ejusdem civitatis, atque ut su- per causis istis. exequendum ommnino sit judicatum Judicis prime instantize, quacumque appellatione , vel recursu remotis, nis] tamen intercesserit inhi- bitio manu Nostra , vel dicti , et pro tempore existentis legati hujusmodi si- gnata, qua ad appellationem admit- tendam , vel ad alium justum intentum exequutio fuerit suspensa , atque ita ca- pitula predicta servanda , et exequen- da, mnnicipales leges inserendas esse volumus , prxcipimus , et mandamus.

$. 6. Decernentes ipsas presen- tes literas semper firmas , validas, et efficaces existere , et fore , suosque plenarios, et integros effectus sortiri , et obtinere, ac illis , ad quos spe- ctat , et pro tempore quandocurnque spe- ctabit ia omnibus , et per omnia ple- nissime suffragari , et ab eis respecti- ve inviolabiliter observari 5 sicque in premissis per quoscumque judices or- dinarios , et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores judicari , et definiri debere , ac irritum , et. inane si secus super his, a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter con- tigerit attentari.

$. 7. Non obstantibus preefatis ejus» dem Pii predecessoris literis, aliisque constitutionibus , et ordinàtionibus apo- stolicis , necnon , quatenus Opus sit, dicte civitatis etiam juramento, con- firmatione apostolica , vel quavis firmi- tate alia roboratis statutis, et consuetu- dinibus; privilegiis quoque indultis, et literis apostolicis superioribus, et per- sonis sub quibuscumque tenoribus ,. et formis, ac cum quibusvis etiam dero- gatoriarum derogatoriis, aliisque effica- cioribus, efficacissimis , ac insolitis clau-

Et praecipit ut constitutio ser- vetur continuo, etnullus judex aliter quam in ea decretum , statutumque esL judicare au- deat , vel pos- sit,

Nullius pon- deris declara- buc quidquid in contrarium fa. ccrg posset.

sulis, irritantibusque ; et aliis decretis in genere , vel in specie , ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, ap- probatis, et. innovatis. Quibus omni- bus, et singulis illorum tenores prz- sentibus pro plene, et sufficienter ex- pressis , ac de verho ad verbum inser- tis habentes , illis alias in suo robore permansuris , ad przmissorum effectum

hac vice dumtaxat specialiter ; et ex--

presse derogamus, Citerisque Contra- riis quibuscumque. Datum Roma apud sanctam Mariam majorem sub annulo piscatoris die vicesima septima junii millesimo septingentesimto septuagesi- mo, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. The local issuer line has the OCR ordinal “xw.”; the same-act running header prints Clement XIV. The Latin brief incorporates an Italian statute. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.